

1501084-24.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2083440/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 11769447 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 4595/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2083440 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE EFIGENIO DE ASSIS

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501084-24.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501084-24.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2083440/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 11769447 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 4595/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2083440 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE EFIGENIO DE ASSIS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra GUILHERME HENRIQUE EFIGÊNIO DE ASSIS, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, já que, segundo a denúncia, no dia 23 de novembro de 2020, por volta das 19h15, na rua Jerônimo Dutra, 541, Vila São Sebastião, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo 1,23g (um grama e vinte e três centigramas) da substância entorpecente denominada "Erythroxylum Coca L", conhecida como "cocaína", na forma de "crack", consistente em dezesseis porções e resquícios de pedras de cor parda, tudo para consumo de terceiros, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme exame químico toxicológico de fls. 11/12.

Notificado (fls. 53), o réu apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 57).

Recebida a denúncia (fls. 58/59), em audiências, foram ouvidas duas testemunhas comuns e decretada a revelia do acusado (fls. 81 e 89).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 100/108 e 113/124).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 05/06, 07/08 e 11/12, apresentando a substância apreendida resultado positivo para cocaína, na forma de crack.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

O acusado, na delegacia, relatou que estava na via pública, juntamente com sua esposa, quando os policiais militares se aproximaram e entraram na casa onde mora a sua mulher. Afirmou que, em revista, foi encontrada a quantia de quinze reais em seu poder. Declarou que os policiais militares mostraram a droga e disseram que a encontraram na casa. Negou que o entorpecente fosse de sua propriedade (fls. 09).

Pouco crível, contudo, a versão ofertada pelo acusado.

É que os policiais militares Leandro Eduardo Camponi e Diego Henrique Costa, na delegacia, relataram que na data dos fatos encontravam-se em patrulhamento ostensivo pela rua Jerônimo Dutra, altura do número 541, bairro Vila São Sebastião, quando visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Guilherme Henrique Efigênio de Assis, conversando com outro homem e, no momento que iria entregar algo, percebeu a presença da viatura e correu para o interior de um imóvel abandonado enquanto o segundo indivíduo fugiu do local. Narraram que, no momento da fuga o acusado jogou algo no interior do imóvel, onde adentraram, efetuaram abordagem de GUILHERME e localizaram, no bolso de sua bermuda a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais). Afirmaram que no local onde o réu jogou algo, foram encontradas 16 (dezesseis) porções mais resquícios de pedras de cor amarelada, semelhante a "crack", acondicionadas em saquinhos transparentes. Indagado a respeito das porções, o acusado alegou que eram de sua propriedade e para uso próprio. Em Juízo, o policial militar Diego ressaltou que o local para onde GUILHERME tentou evadir-se

é comumente utilizado para a traficância. O miliciano Leandro, por sua vez, afirmou que flagrou o acusado pegando o dinheiro de um terceiro e, ao visualizar a viatura, evadiu-se para o interior do imóvel, onde dispensou um plástico transparente com as porções de crack (fls. 13, 14, 81 e 89).

De fato, diante da maciça prova dos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares e pela apreensão de diversas porções de crack, não há dúvida de que GUILHERME trazia consigo entorpecentes que seriam destinados à mercancia espúria.

Com efeito, pouco crível a versão ofertada pelo acusado de que nenhum entorpecente foi apreendido no local, eis que os policiais militares, de maneira firme uníssona, relataram que GUILHERME, ao evadir-se para o interior do imóvel comumente utilizado para a traficância, dispensou as porções de crack no chão, as quais posteriormente foram encontradas por eles.

Não bastasse, sob o crivo do contraditório, o policial Leandro afirmou que flagrou o acusado pegando o dinheiro de um provável usuário e, ao visualizar a viatura, evadiu-se, demonstrando que o contato entre GUILHERME e o terceiro tratava-se da venda de entorpecentes. Portanto, a droga dispensada pelo réu não era para consumo próprio, como demonstram as provas contidas nos autos, não sendo o caso de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de porte de drogas para uso pessoal, como pretendido pelo digno Defensor Público.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Ademais, apesar de sua alegação de que sequer detinha a posse dos entorpecentes, causaria estranheza o fato de o acusado ter adquirido 16 porções de crack, de uma só vez, para uso próprio, ressaltando-se a incompatibilidade da quantidade para um mero usuário e o valor relativamente alto a ser pago pelas porções.

Por fim, GUILHERME não comprovou que exercia trabalho lícito na data dos fatos - ônus que lhe incumbia e que poderia comprovar com a simples juntada de recibos de pagamento ou com a apresentação da carteira de trabalho - a demonstrar a origem lícita dos R\$ 15,00 apreendidos consigo - bem como condições financeiras de adquirir razoável quantidade de porções para uso próprio, como pela defesa pretendido.

Não pairam dúvidas, então, que o acusado, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, trazia consigo 1,23g de crack, divididas em 16 porções, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, não havendo se falar em absolvição por insuficiência probatória, ao contrário do pleiteado pelo digno Defensor Público.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, no mínimo, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. A seguir, reduzo a pena de 2/3, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora, tendo em vista a pequena quantidade de entorpecentes, perfazendo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra GUILHERME HENRIQUE EFIGÊNIO DE ASSIS, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena, cabível em razão do montante fixado e suficiente ao caso tratado.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Proveniente do tráfico, declaro o perdimento da quantia apreendida (R\$ 15,00) em favor da União (fls. 07/08).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA